Monika Antušová · Hasselbrookstraße 74 · 22089 Hamburg

Sozialgericht Hamburg
Kammer 51
Dammtorstraße 7
20354 Hamburg

Hamburg, den _____

Aktenzeichen: S 51 R 705/26
Rechtsstreit: Monika Antušová ./. Deutsche Rentenversicherung Nord
Hier: Stellungnahme zur begehrten beruflichen Weiterbildung (Umschulung) zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf die gerichtliche Anforderung einer Stellungnahme nehme ich zu meinem Klagebegehren – der Kostenübernahme für die zweijährige Umschulung zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration (24 Monate, mit IHK-Abschlussprüfung) – wie folgt Stellung.

1. Mein Anliegen ist keine persönliche Wunschvorstellung, sondern gesundheitlich zwingend notwendig.

Ich strebe die Umschulung nicht aus einem bloßen beruflichen Wunsch an. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, meinen bisherigen Tätigkeitsbereich zu verlassen. Bereits in meinem Anschreiben zum Antrag vom **04.02.2026** (von der Beklagten als „Antrag vom 09.02.2026" geführt – dies ist das Datum des Eingangs bei der Beklagten) habe ich ausführlich dargelegt, dass die Umschulung für mich „nicht nur ein beruflicher Wunsch, sondern aus gesundheitlichen Gründen dringend notwendig" ist. An diesem Begehren halte ich fest.

2. Sämtliche ärztlichen Unterlagen und der Reha-Entlassungsbericht schließen eine Rückkehr in meinen bisherigen Tätigkeitsbereich aus.

Bereits der Reha-Entlassungsbericht der VITREA Wittekindklinik (früher Paracelsus Wittekindklinik) vom 14.01.2026 – auf den sich die Beklagte selbst stützt – hält ausdrücklich fest: „*Eine Rückkehr an den aktuellen Arbeitsplatz wird nicht empfohlen, um eine erneute psychische Dekompensation zu vermeiden*" sowie „*keine übermäßige emotionale oder Stressbelastung*".

Meine behandelnde Hausärztin Frau Horstmann (Atteste vom 26.01.2026, 18.03.2026 und 29.06.2026) und mein Psychotherapeut Herr Rathjen (Berichte vom 03.02.2026, 24.03.2026 und 09.07.2026) raten mir übereinstimmend und ausdrücklich von einer Rückkehr in meine bisherige sowie in jede vergleichbare kaufmännisch-verwaltende Tätigkeit ab und empfehlen dringend eine berufliche Neuorientierung durch Umschulung.

3. Die von der Beklagten angebotene „innerbetriebliche Umsetzung" widerspricht genau diesen ärztlichen Feststellungen.

Mit dem Vermittlungsbescheid vom 11.03.2026 bietet mir die Beklagte eine „innerbetriebliche Umsetzung" an – ausdrücklich „bei der Freien und Hansestadt Hamburg, z. B. in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz". Das ist jedoch mein **bisheriger Arbeitgeber** – also genau der Bereich, von dem mir alle Ärzte und der Reha-Bericht abraten.

Die Begründung der Beklagten ist zudem in sich widersprüchlich: Einerseits stellt sie fest, eine Rückkehr an den Arbeitsplatz sei nicht zu empfehlen und eine übermäßige Stressbelastung sei zu vermeiden; andererseits erklärt sie, eine Tätigkeit als Sachbearbeiterin sei „weiterhin leidensgerecht". Beides ist nicht miteinander vereinbar. Eine Sachbearbeitertätigkeit ist ihrem Wesen nach mit genau den psychischen Belastungen verbunden, die mir ärztlich untersagt sind.

Eine innerbetriebliche Umsetzung oder eine andere Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist mir überdies auch aufgrund massiver Mobbingerfahrungen und meiner langjährigen Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung nicht mehr zumutbar. Dies hat auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) in seinen Widerspruchsbegründungen vom 27.03.2026 und 09.06.2026 für mich dargelegt.

4. Die Annahme der Beklagten, eine Umschulung könne nicht gefördert werden, trifft rechtlich nicht zu.

Die Beklagte führt im Bescheid vom 11.03.2026 aus, eine Umschulung könne „nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung gefördert werden". Dies ist unzutreffend. Die berufliche Weiterbildung einschließlich einer Umschulung gehört nach §§ 9, 10 SGB VI in Verbindung mit § 49 SGB IX zu den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Sie ist zu gewähren, wenn nur hierdurch eine leidensgerechte und dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben erreicht werden kann. Genau dies ist in meinem Fall gegeben, weil mir der bisherige Tätigkeitsbereich gesundheitlich verschlossen ist.

5. Ich verfüge bereits über einschlägige IT-Erfahrung – ohne anerkannten Abschluss habe ich jedoch keine Chance.

Während einer rund einjährigen Vertretung in der IT-Abteilung des Bezirksamtes Hamburg-Nord konnte ich praktische Erfahrungen im IT-Support sammeln. Diese Tätigkeit habe ich als deutlich strukturierter, planbarer und gesundheitlich stabilisierender erlebt. Eine reine Vertretungstätigkeit reicht jedoch nicht aus, um dauerhaft im IT-Bereich Fuß zu fassen. Für eine Tätigkeit im IT-Support (Level 1 und perspektivisch Level 2) sind fundierte Grundkenntnisse erforderlich. Meine Bewerbungen im IT-Bereich haben bestätigt, dass ohne einen anerkannten Abschluss keine realistischen Chancen auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Erst die Umschulung zur Fachinformatikerin eröffnet mir einen leidensgerechten Beruf mit echter Perspektive.

6. Die stattdessen bewilligten Leistungen sind zur Wiedereingliederung ungeeignet.

Die mir mit Bescheid vom 19.06.2026 bewilligten Leistungen (Eingliederungshilfe sowie eine Leistung zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) führen zu keinem anerkannten Berufsabschluss. Im Rahmen der daraufhin veranlassten Vermittlung bei der pebb zwei GmbH wurden mir im Beratungsgespräch am 10.07.2026 (Frau Menzel) ausschließlich Tätigkeiten im kaufmännisch-verwaltenden Bereich sowie in der Hotellerie und im sozialen Bereich angeboten. Genau diese Tätigkeiten sind mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich; für den von mir angestrebten IT-Bereich bietet die pebb zwei GmbH keine Vermittlung an. Die bewilligten Leistungen laufen damit erneut auf eine mir gesundheitlich verschlossene Tätigkeit hinaus.

7. Auch die Agentur für Arbeit konnte die Ablehnung nicht nachvollziehen.

In einem Gespräch bei der Bundesagentur für Arbeit zur angestrebten beruflichen Rehabilitation im IT-Bereich konnte die dortige Behörde die Ablehnung der Maßnahme durch die Beklagte nicht nachvollziehen. Dies ist in der ergänzenden Widerspruchsbegründung des SoVD vom 09.06.2026 festgehalten.

8. Zusammenfassung und Antrag

Nach alledem ist die zweijährige Umschulung zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration, die einzige geeignete, nachhaltige und medizinisch sinnvolle Leistung, die mir eine leidensgerechte und dauerhafte Rückkehr in das Erwerbsleben ermöglicht. Ich bin hoch motiviert, weiterhin aktiv

am Arbeitsleben teilzunehmen, und möchte gerade nicht dauerhaft auf ergänzende Leistungen wie Bürgergeld oder Wohngeld angewiesen sein.

Ich bitte das Gericht daher, meiner Klage stattzugeben und die Beklagte zu verpflichten, die Kosten der Umschulung zur Fachinformatikerin, Fachrichtung Systemintegration, zu übernehmen.

Die zugrunde liegenden Unterlagen (Antrag vom 04.02.2026, Bescheide vom 11.03.2026, ärztliche Atteste sowie die Widerspruchsbegründungen des SoVD) reiche ich auf Wunsch des Gerichts gerne ergänzend nach.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Antušová

Anlagen (auf Anforderung):
– Anschreiben zum Antrag vom 04.02.2026 (Kopie)
– Bescheid der DRV Nord vom 11.03.2026 nebst Vermittlungsbescheid (Kopie)
– Atteste Horstmann (26.01./18.03./29.06.2026) und Rathjen (03.02./24.03./09.07.2026) (Kopien)
– Widerspruchsbegründungen des SoVD vom 27.03.2026 und 09.06.2026 (Kopien)